

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO
USFQ



POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
Legal	Propiedad Intelectual y Tech Transfer USFQ	Consejo Universitario

Documento aprobado con Consejo Universitario el 26 de noviembre de 2021

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ



POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento Legal Agosto 2021	Carlos Alberto Arroyo del Río Experto Externo	Consejo Universitario 26 Nov 2021

ÍNDICE

Preámbulo.....	3
Objetivos:.....	4
Campo de aplicación:.....	4
De la Propiedad Intelectual:	5
Derecho de Autor y Derechos Conexos:	5
Propiedad Industrial:	7
Signos Distintivos:	8
Disposiciones Generales:	9
Anexo 1: Glosario:	10
Anexo 2: Principios de la Propiedad Intelectual:	15

I. Preámbulo

La Universidad San Francisco de Quito USFQ, creada bajo los principios de las Artes Liberales, promueve el desarrollo integral de las personas que forman parte de su comunidad. Su principal objetivo es la educación de excelencia, la investigación en los distintos ámbitos, la producción intelectual y la difusión de conocimiento.

La USFQ expide esta Política de Propiedad Intelectual con el fin de incentivar la investigación y proteger los derechos de los autores e inventores, sus creaciones intelectuales o desarrollos artísticos y científicos, en todos los aspectos del conocimiento y tecnologías que conforman el mundo de la cultura y el conocimiento, investigación y desarrollo inventivo, dentro de lo que constituye la comunidad universitaria de la USFQ. De igual manera esta Política protegerá los derechos patrimoniales de la Universidad de conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente y este instrumento.

Esta Política de Propiedad Intelectual ha sido actualizada de acuerdo con el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación publicado en el R.O. no. 899 – Suplemento, del viernes 9 de diciembre de 2016, la normativa de Educación Superior aplicable y las Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones números 351, 486 y 345¹.

¹ Las Decisiones 351, 486 y 345 se encuentran en la página oficial de la Comunidad Andina <http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?GruDoc=07>.

II. Objetivos:

Esta política tiene los siguientes objetivos:

- a)** Promover, preservar, fomentar e incentivar la investigación y el desarrollo científico, artístico, literario y cultural en todas las áreas del conocimiento, especial y particularmente dentro de la Universidad San Francisco de Quito USFQ.
- b)** Proteger y respetar el derecho de los autores sobre sus obras literarias, artísticas y científicas, originales y sobre sus desarrollos científicos, así como cualquier manifestación del conocimiento que pueda ser sujeto de protección bajo los derechos de Propiedad Intelectual.
- c)** Establecer normas y lineamientos claros que regulen los derechos de la Propiedad Intelectual, incluyendo: derechos de patentes, modelos y diseños industriales; topografías de circuitos integrados; derecho de autor y conexos; signos distintivos como marcas, lemas, nombres comerciales y apariencias distintivas, variedades vegetales, entre otros; información no divulgada, y todos los demás aspectos, ramas y materias relacionados con la Propiedad Intelectual, en la USFQ, por profesores, investigadores, estudiantes, personal administrativo y demás miembros de la comunidad universitaria.
- d)** Proveer de políticas, normas y procedimientos que permitan publicar los resultados de las investigaciones realizadas en la Universidad San Francisco de Quito USFQ y poner a disponibilidad de la sociedad, en beneficio del conocimiento colectivo. Así como proteger tales resultados y creaciones.
- e)** Fomentar una cultura que priorice la investigación y creación, respetando los derechos de propiedad intelectual, de conformidad a lo señalado en la normativa.
- f)** Establecer parámetros para determinar los derechos de propiedad intelectual; y, obligaciones entre la Universidad, los creadores y auspiciantes, de ser el caso, respecto a las invenciones y creaciones artísticas, científicas, literarias y demás producciones, realizadas en la Universidad San Francisco de Quito USFQ o por la comunidad universitaria.
- g)** Fortalecer el reconocimiento de la Universidad como una institución de investigación científica, artística, literaria y tecnológica para posicionarla con los mejores estándares académicos de investigación.

III. Campo de aplicación:

- a)** Esta política aplica a todas las iniciativas, producciones, invenciones, creaciones intelectuales, proyectos, cátedras, seminarios de cualquier nivel académico y cualquier desarrollo que sea susceptible de protección bajo los derechos de propiedad intelectual, generados por los miembros que conforman la comunidad universitaria o por aquellas personas que de alguna forma se encuentran relacionadas con la Universidad San Francisco de Quito USFQ, por cualquier clase de vínculo o que utilicen su infraestructura para tales desarrollos o creaciones; como son: profesores, investigadores, personal administrativo (con o sin relación de dependencia), estudiantes, becarios, profesores visitantes y cualquier otra persona que participe en proyectos de la Universidad San Francisco de Quito USFQ.

Esta Política de Propiedad Intelectual se aplicará de manera subsidiaria y como complemento de cualquier convenio expreso existente entre las partes, en donde se encuentren regulados derechos de propiedad intelectual, prevaleciendo lo establecido en el convenio.

La investigación científica se regirá acorde a la normativa vigente contenida en el Libro II del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación o cualquier norma posterior en esta materia.

Los derechos de propiedad intelectual se registrarán de conformidad a lo señalado en la presente política, la normativa vigente en el Ecuador al momento de la publicación de esta política o aquellas normas contenidas en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y en las Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones: Decisión 351, 486 y 345 entre otras aplicables. Decisiones que en virtud del Principio de Preeminencia que rige al Derecho Comunitario Andino, prevalecerán sobre cualquier estipulación contractual o norma de derecho interno.

- b) Esta política se aplicará en la creación de obras, invenciones y demás producciones intelectuales, siempre que exista un uso sustancial de los recursos de la USFQ, esto es, el uso sin pago de las instalaciones, equipos, laboratorios, horas de docencia, investigación o de trabajo, u otros recursos materiales y humanos.

Se considerará uso sustancial la utilización de recursos de la USFQ, si el uso equivale a más de USD 300,00 (Trescientos Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100) acorde a los costos de horas hombre y recursos materiales o en su defecto, se aplicarán como referencia valores debidamente cotizados con proveedores comparables.

Si un creador desea pagar a la USFQ por el uso de sus recursos, los acuerdos deben ser tramitados y concluidos antes del inicio de su utilización y deberá realizar una declaración específica del propósito de uso.

IV. De la Propiedad Intelectual:

- A. **Derecho de Autor y Derechos Conexos:** el creador, autor, artista, intérprete o ejecutante de una obra creada en el marco de la USFQ tendrá los siguientes derechos:

1. **Derechos Morales:** El creador de una obra protegida por el derecho de autor y creada en el marco de la USFQ será el titular y ejercerá, en todos los casos, los derechos morales de manera inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable, de conformidad con la normativa vigente.
2. **Derechos Patrimoniales:** Sin perjuicio de los derechos morales, los derechos patrimoniales sobre las obras resultado de la iniciativa particular y que no hayan exigido un uso sustancial de los recursos de la USFQ por parte de profesores, investigadores, estudiantes, personal administrativo y demás miembros de la comunidad universitaria le corresponden a cada uno de sus autores, de conformidad con las siguientes reglas y excepciones establecidas por la legislación vigente:
 - a. La duración de la protección de los derechos patrimoniales comprende toda la vida del autor y setenta (70) años después de su muerte.
 - b. Los creadores de las obras, ya sean profesores, investigadores, estudiantes, personal administrativo y demás miembros de la comunidad universitaria, ejercerán los derechos patrimoniales de las obras creadas en el marco de la USFQ siempre y cuando las creaciones no hayan sido desarrolladas o generadas mediante uno de los siguientes casos:
 - i. Por encargo de la USFQ;
 - ii. Bajo el control o dirección de la USFQ;
 - iii. Cuando haya sido realizada en virtud de la relación laboral o contractual con la USFQ;
 - iv. Como investigación patrocinada por la USFQ;
 - v. Por acuerdo entre la institución académica con un tercero;

- vi.** Cuando haya sido realizada con recursos, medios o equipos de, u otorgados por la USFQ, fondos públicos o cualquier fondo externo obtenido por medio de la USFQ;
- vii.** Cuando sea desarrollada por estudiantes mediante actividades operativas en el marco de proyectos institucionales que impliquen recolección de información, bases de datos, instrumentos de la USFQ o se den por encargo de la misma mediante un contrato de prestación de servicios, contrato laboral, contrato de pasantías o proyecto de investigación y no en el marco de sus actividades académicas como estudiantes;
- viii.** Cuando sean obras de investigaciones o publicaciones financiadas, coordinadas o comercializadas por la Universidad o por terceros; y,
- ix.** Por el cumplimiento de responsabilidades o funciones asignadas o encargadas por la USFQ o su personal.

En todas las excepciones descritas anteriormente la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a la USFQ.

- c.** La USFQ en ejercicio de la titularidad de los derechos patrimoniales reconocerá a favor del autor o autores una compensación económica, cuando así la ley lo establezca o la USFQ así lo decida. Para esto se celebrará un acuerdo específico entre la USFQ y el autor o autores en el cual se especificará la distribución de las regalías en caso de existir y cualquier detalle relevante.
- d.** La USFQ, en los casos que tenga derechos patrimoniales exclusivos, podrá establecer condiciones de coparticipación de estos derechos con profesores, investigadores, estudiantes, personal administrativo, de acuerdo con la ley vigente y los convenios o contratos que se suscriban para el efecto.
- e.** De conformidad con la legislación vigente, cualquier miembro de la comunidad USFQ que haya intervenido en una investigación tendrá derecho a participar, individual o colectivamente, de los beneficios que obtenga la USFQ por la explotación comercial o cesión onerosa de derechos de las creaciones realizadas.
- f.** Cuando se desarrollen obras, creaciones, investigaciones en el marco de contratos de prestación de servicios con la USFQ se estará a lo establecido en esta política, la normativa vigente y lo pactado en el contrato.
- g.** Las clases, lecciones y conferencias son de propiedad de cada profesor. La grabación o fijación por cualquier medio, de todo o en parte, de estas conferencias, lecciones o clases se podrá hacer solamente con la autorización del profesor que dictó la conferencia, lección o clase, a menos que una norma establezca lo contrario.
- h.** Conforme la legislación vigente, la USFQ podrá por cualquier forma o medio: transmitir, publicar, difundir, reproducir y realizar cualquier otro uso no comercial y con fines académicos, de las obras antes referidas, no sólo en virtud de los principios del Uso Justo y el Agotamiento del Derecho de Autor, sino también en su calidad de licenciatario gratuito de pleno derecho.
- i.** Ejercerán la titularidad de los derechos patrimoniales los estudiantes sobre los trabajos, artículos, tesis y disertaciones que sean creados como resultado de su actividad académica, para la obtención de créditos o para satisfacer requisitos académicos. Sin embargo, no ejercerán la titularidad cuando dichas creaciones sean parte de un proyecto o investigación que esté bajo el financiamiento, el control o la dirección de la USFQ. En este caso podría darse una cotitularidad de la USFQ y el estudiante, o, en su defecto,

solo la participación económica en calidad de autor por parte del estudiante, respecto de cualquier explotación comercial que se haga de la obra.

Para hacer uso comercial de estas obras, se requerirá la notificación al autor y la autorización por parte de los titulares (en caso de que no sea la USFQ) según lo acordado entre las partes o lo establecido por la ley.

También se considerará obra del estudiante cuando se haya hecho el trabajo bajo la dirección de un profesor, siempre que el estudiante haya realizado las tareas de manera independiente y este profesor no haya tenido participación directa en la ejecución de la obra, en el proyecto, método y sus contenidos, caso contrario existirá la coautoría del profesor. En los trabajos de titulación o proyectos de fin de carrera el/los estudiante(s) será(n) el/los autor(es).

Conforme la legislación vigente, la USFQ podrá por cualquier forma o medio: transmitir, publicar, difundir, reproducir y realizar cualquier uso no comercial y con fines académicos, de las obras antes referidas, no sólo en virtud de los principios del Uso Justo y el Agotamiento del Derecho de Autor, sino también en su calidad de licenciatario gratuito de pleno derecho. Así como también para efectos de cumplir con exigencias o alguna normativa que requiera tal transmisión, publicación, difusión o reproducción o demás actos de uso y explotación.

- j. En cualquiera de los casos previstos en esta política, se podrá ceder total o parcialmente los derechos patrimoniales en favor de un tercero por parte de la USFQ, o viceversa, siempre y cuando tal cesión no esté expresamente prohibida por la ley y la cesión conste por escrito y en cumplimiento de las formalidades legales correspondientes.

Sin perjuicio del ejercicio y adquisición de los derechos patrimoniales establecidos en esta política; conforme los principios generales y legislación en la materia, no constituirá una violación de los derechos patrimoniales el uso o explotación de una obra realizada en el marco de la USFQ, siempre y cuando el uso o explotación constituya uno de los actos permitidos por ley y para los cuales no se necesita autorización del titular (Agotamiento del Derecho de Autor) o que tal uso o explotación no atente contra la normal explotación de la obra y no cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos. En este sentido, la USFQ podrá usar y explotar una obra sin autorización, ni contraprestación alguna, en los casos establecidos por la legislación vigente.

- 3. **Derechos de Simple Remuneración:** O como también los llama el COESCCI “Derechos de Remuneración o compensación Equitativa”, se limitan a la potestad que tienen los autores, intérpretes o ejecutantes, de recibir una retribución económica en ciertos casos específicos y expresamente contemplados por la ley, y que no permiten al autor impedir el uso u explotación de su obra, sino solamente el reclamo de tal remuneración, y mientras así la norma vigente lo establezca.
- B. **Propiedad Industrial:** Los derechos invencionales sobre patentes de invención, patentes de modelos de utilidad y diseños industriales, entre otros, se regirán de conformidad con la normativa vigente.

La USFQ tendrá la cotitularidad de los derechos de propiedad industrial siempre y cuando se hayan utilizado sus recursos humanos o materiales en el desarrollo de la creación o si el proyecto ha sido financiado por la USFQ o por fondos obtenidos por esta. Los involucrados deberán suscribir y proporcionar a la Universidad todos los documentos necesarios para perfeccionar los derechos de propiedad industrial en favor de la USFQ; correspondiéndole a la USFQ correr con los costos relacionados con la protección y observancia de los derechos.

En caso de explotación comercial de un derecho invencional realizado como producto de investigaciones o actividades académicas, los beneficios económicos resultantes de la explotación corresponderán a los inventores y titulares de la patente conforme lo hayan pactado entre las partes y la ley vigente.

Los convenios de investigación suscritos con la USFQ establecerán el régimen aplicable a los derechos de Propiedad Industrial los cuales deberán mantener concordancia con la presente política y la normativa vigente.

- C. Signos Distintivos:** Los medios de identificación comercial que distinguen a productos y servicios de la USFQ, se registrarán conforme la normativa vigente en materia de Propiedad Industrial, la presente política, y las regulaciones internas de la USFQ.

Se deberán respetar las regulaciones del uso y creación de signos distintivos como marcas, nombres comerciales, apariencias distintivas, lemas comerciales y demás que se encuentren bajo la denominación de “Universidad San Francisco de Quito”, “Universidad San Francisco de Quito USFQ” o “USFQ” o que estén relacionadas con la universidad, en particular en lo relativo a:

1. Elaboración de documentación administrativa, documentos normalizados, oficios, comunicaciones, etc.
2. Libros, documentos, revistas, tesis o cualquier trabajo de carácter académico o de investigación producidos en el ámbito de la universidad.
3. Cartelería, anuncios, publicaciones o cualquier tipo de expresión impresa o electrónica, independientemente del soporte en el que se realice.
4. Soportes electrónicos, sitios web, mensajes electrónicos, videos publicitarios, perfiles institucionales en redes sociales, así como cualquier soporte digital de comunicación.
5. Señalización exterior de edificios y de espacios interiores destinados a actividades académicas.
6. Páginas web institucionales de los órganos de gobierno y representación estudiantil o de cualquier estructura organizativa de la comunidad universitaria.

Uso de la marca: El uso de la marca Universidad San Francisco de Quito USFQ conlleva la denominación y logotipo que están definidos en la Guía de Marca de la USFQ. Como regla general, ningún miembro de la comunidad universitaria puede autorizar el uso de los signos distintivos de la USFQ. Cuando se lo autorice será bajo las condiciones establecidas por escrito por el Rector o por la persona designada para el efecto por el Rector de la USFQ. La Universidad San Francisco de Quito USFQ velará por el registro y protección de sus signos distintivos.

La marca Universidad San Francisco de Quito USFQ podrá ser utilizada por otras estructuras organizativas de la universidad que cuenten con un símbolo propio que podrá ser utilizado de forma conjunta con la marca de la institución y su logotipo, conforme las indicaciones de la Guía de Marcas de la USFQ. En ningún caso los símbolos propios de las estructuras organizativas podrán incluir la denominación “USFQ” sin todos los elementos gráficos de la identidad visual corporativa.

Para garantizar el uso adecuado de la marca por la Comunidad Universitaria y cualquier estructura organizativa interna, se deberá presentar una solicitud a la persona designada por la USFQ para el efecto para la autorización del uso de la marca.

El uso de la denominación, los elementos, logotipo y marca de la Universidad San Francisco de Quito USFQ es exclusivo de la institución. Queda prohibida cualquier clase de reproducción de los mismos o uso a título de signo distintivo por parte de terceras personas naturales o jurídicas

ajenas a la Universidad, sin autorización previa, expresa y por escrito de la persona designada por la USFQ para el efecto, salvo que se haya autorizado su uso expreso en un contrato de licencia.

Cualquier persona que tenga conocimiento de la vulneración de los derechos contenidos en esta política deberá reportar a la persona designada por la USFQ para el efecto.

V. Disposiciones Generales

Primera: Transferencia y Dominio Público: mediante mutuo acuerdo por escrito y en aquellos casos no limitados expresamente por la ley o cualquier normativa vigente en materia de Propiedad Intelectual, el creador podrá ceder, en todo o en parte, a la USFQ uno o más derechos. Asimismo, los titulares exclusivos podrán decidir no hacer ejercicio de sus derechos exclusivos o poner su creación en el dominio público y, de así decidirlo, eliminar la posibilidad de obtener un derecho exclusivo o dar un licenciamiento sobre estas creaciones o invenciones.

Segunda: Publicaciones: esta política no podrá limitar o restringir el derecho que tienen los autores para publicar los resultados de sus investigaciones. Sin embargo, se debe coordinar la realización de la primera publicación a fin de no afectar la posibilidad de obtener otros derechos intelectuales, como podría ser una patente.

Tercera: Repartición de Beneficios: la USFQ compartirá con los creadores o inventores las regalías o cualquier otro ingreso o beneficio derivado de la explotación o licenciamiento de los derechos de Propiedad Intelectual, transferencia de tecnología o cualquier otra forma en que se explote la Propiedad Intelectual conforme lo acuerden las partes y acorde a lo establecido en la legislación vigente.

Cuarta: Resolución de conflictos: Cualquier disputa o conflicto relacionado con Propiedad Intelectual o con la interpretación y aplicación de esta política será analizado y resuelto por un Comité que será designado por el Decanato de Investigación.

Quinta: Normativa: En el caso que se promulgue alguna norma dentro de la legislación nacional, siempre que ésta se encuentre en armonía con las normas comunitarias e internacionales (que son prevalentes), y que de alguna forma sea contradictoria a cualquiera de las normas específicas contenidas en la presente política, prevalecerá la norma nacional sin que esto afecte de manera alguna el resto del contenido de la política y demás normas, las cuales se mantienen plenamente efectivas y aplicables.

Sexta: Documentos: La USFQ proporcionará a los diferentes colegios los formularios, contratos modelo y demás instrumentos que sirvan para la aplicación de esta política de propiedad intelectual, los que podrán ser modificados de acuerdo a las necesidades de cada área en aspectos de forma pero no de fondo o sustanciales salvo previa aprobación por parte del Rectorado; dichos documentos deberán guardar armonía con esta política y la ley vigente, que son las normas que gobiernan y regulan los temas de propiedad intelectual en la USFQ. La existencia o no de un documento escrito que regule cada caso en particular no impedirá la aplicación de este instrumento. El desconocimiento de esta política y de la ley no constituye excusa para su incumplimiento.

Anexo 1: Glosario

I. Derechos de Autor	
Término/ concepto	Definición
1. Autor²	Persona física que realiza la creación intelectual.
2. Artista intérprete o ejecutante	Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra.
3. Autoridad Nacional Competente	Órgano designado para el efecto, por la legislación nacional sobre la materia.
4. Copia o ejemplar	Soporte material que contiene la obra, como resultado de un acto de reproducción.
5. Creación	Obra del ingenio artística, literaria o científica. O cualquier otra producción o creación intelectual protegible por cualquiera de las figuras de la Propiedad Intelectual.
6. Derecho de autor	Aquel que corresponde a los autores y regula, tutela y protege las creaciones intelectuales del ser humano, exteriorizadas de forma original y que satisface necesidades espirituales e intelectuales.
7. Derechos morales	Conjunto de prerrogativas de carácter personal concernientes a la tutela de la relación, inherente a la creación, que nace entre el autor y su obra. Tiene el carácter de inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: a) Conservar la obra inédita o divulgarla; b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; la paternidad conlleva además el “Derecho de Cita”, esto es el derecho del autor a ser citado como tal cada vez que se utilice una parte de su obra; c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor; y, d) Acceder al ejemplar único o raro de la obra cuyo soporte se encuentre en posesión o sea de propiedad de un tercero, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda. A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus derechohabientes. Una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra.
8. Derechos patrimoniales	Aquellos que son transferibles y limitados, protegen el interés del autor de percibir un beneficio económico por su obra. El autor, o en su caso, derecho habientes, tiene el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;

² Art. 3. Decisión 351

	b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.
9. Derechos conexos	Aquellos concedidos para proteger los intereses de los artistas, intérpretes o ejecutantes, editores de libros, productores de fonogramas y organismos de difusión en relación con sus actividades referentes a la utilización pública de obras de autores, toda clase de representaciones de artistas o transmisión al público de acontecimientos, información, sonidos e imágenes.
10. Derechos de Simple Remuneración	Aquel derecho irrenunciable que tienen los autores, intérpretes y ejecutantes a recibir una retribución/compensación económica por ciertos usos o formas de explotación de sus obras y que se encuentran expresamente limitados a aquellos casos previstos por la ley (derecho de remuneración equitativa de conformidad con el COESCCI).
11. Derechohabiente	Persona natural o jurídica a quien por cualquier título se transmiten derechos reconocidos en la Decisión 351.
12. Distribución al público	Puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.
13. Divulgación	Hacer accesible la obra al público por cualquier medio o procedimiento.
14. Dominio Público	Toda creación sobre la que no existe un Derecho Patrimonial de Autor o que forma parte del estado de la técnica en lo que a patentes de invención o de modelo de utilidad y diseños industriales se refiere.
15. Emisión	Difusión a distancia de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el público.
16. Fijación	Incorporación de signos, sonidos o imágenes sobre una base material que permita su percepción, reproducción o comunicación.
17. Fonograma	Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución o de otros sonidos. Las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas se consideran copias de fonogramas.
18. Grabación Efímera	Fijación sonora o audiovisual de una representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un período transitorio por un organismo de radiodifusión, utilizando sus propios medios, y empleada en sus propias emisiones de radiodifusión.
19. Obra	Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.
20. Obra de arte aplicado	Creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial.

21. Obra audiovisual	Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene.
22. Obras bajo relación de dependencia y por encargo.³	Obras creadas bajo relación de dependencia laboral o por encargo. Salvo pacto en contrario o disposición especial, la titularidad de las obras creadas bajo relación de dependencia laboral o por encargo corresponderá al autor.
23. Obra derivada⁴	Se protegen como obras derivadas las adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras transformaciones de una obra en la medida en que la obra derivada sea original y que haya contado con la autorización del titular de los derechos sobre la obra originaria.
24. Obra Plástica o de bellas artes	Creación artística cuya finalidad apela al sentido estético de la persona que la contempla, como las pinturas, dibujos, grabados y litografías. No quedan comprendidas en la definición: las fotografías, las obras arquitectónicas y las audiovisuales.
25. Oficina Nacional Competente	Órgano administrativo encargado de la protección y aplicación del Derecho de Autor y Derechos Conexos.
26. Organismo de radiodifusión	Empresa de radio o televisión que transmite programas al público.
27. Productor	Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra, por ejemplo, de la obra audiovisual o del programa de ordenador.
28. Contraprestación	Canon - dinero que percibe el titular de los derechos patrimoniales por ceder la obra para determinada forma de explotación.
29. Licencia	Autorización que el titular de los derechos patrimoniales de una obra literaria, artística, musical, audiovisual o de software da a otras personas sobre lo que pueden y no pueden hacer con la misma. Licencia de Uso es un documento que expresa la voluntad del autor sobre los límites y alcances del uso que pueden hacer las personas respecto a la copia, reproducción, modificación, traducción y adaptación.

II. Propiedad Industrial	
Término/ concepto	Definición
1. Aplicación Industrial	Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

³ Art. 115. Código de la Economía Social de los Conocimientos.

⁴ Art. 105. *Ibidem*.

2. Autoridad Nacional Competente	Órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.
3. Circuito Integrado	Un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una función electrónica.
4. Diseños Industriales	Apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
5. Esquema de Trazado	Disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.
6. Estado de la técnica	Todo aquello que ha sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o, en su caso, de la prioridad reconocida. Incluida la solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente.
7. Inventor	Persona que idea, crea, concibe, construye o desarrolla algo que no existía antes.
8. Innovar	Mejorar un producto, un proceso o un servicio.
9. Invención	Solución que no se encuentra comprendida en el estado de la técnica y que resuelve un problema técnico.
10. Modelos de Utilidad	Toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna de sus partes, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.
11. Novedad	Aquello que no existe a nivel global y que no está dentro del estado de la técnica.
12. Nivel inventivo	Aquél que no es obvio para una persona versada en la materia técnica correspondiente, ni se derive de manera evidente del estado de la técnica.
13. Oficina Nacional Competente	Órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.
14. Patente	Creación intelectual plasmada en soluciones técnicas. Confieren a las personas o empresas que las poseen el derecho a impedir a terceros la fabricación, venta o importación de su invención. Aseguran que los inventores puedan tener control sobre el uso comercial de su invención.
15. Reivindicación	Definen la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

16. Titular de la patente	Personas naturales o jurídicas que hayan realizado la invención.
----------------------------------	--

III. Signos Distintivos	
Término/ concepto	Definición
1. Distintividad	Capacidad, de distinguir o diferenciar, que tiene un signo para individualizar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los seleccione.
2. Denominación de origen	Indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.
3. Indicación de procedencia	Nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.
4. Lema Comercial o eslogan	Palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.
5. Marcas	Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
6. Nombres comerciales	Cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
7. Perceptibilidad	Aquello que es capaz de ser percibido por los sentidos.
8. Signos distintivos	Medios de identificación comercial que distinguen a productos y servicios de otros.
9. Secretos empresariales o industriales	Se considerará como secreto empresarial o industrial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.

IV. Comunidad USFQ	
Término/ concepto	Definición
1. Estudiante	Estudiante regular o no regular en cualquier modalidad, de cualquier carrera de pregrado, posgrado, o programa de educación continua, así como estudiantes de intercambio y visitantes.
2. Profesor e investigador	Todo profesor o investigador titular o no titular con cualquier tiempo de dedicación.

3. Personal administrativo	Todo empleado o colaborador, con o sin relación de dependencia, de la USFQ, incluyendo a aquellos en puestos administrativos, técnicos, instructores y personal de apoyo académico. Si un estudiante es también empleado de la USFQ, será considerado como personal, en relación con la propiedad intelectual desarrollada como resultado de su empleo.
4. Patrocinador	La USFQ se convierte en patrocinador cuando: 1. Otorga fondos financieros para el desarrollo de la invención; o, 2. Consigue recursos económicos externos canalizados a través de la USFQ para el desarrollo de la invención.
5. Comunidad Universitaria	Profesores, investigadores, personal de apoyo y personal administrativo, con o sin relación de dependencia y civil; estudiantes, becarios, profesores visitantes y cualquier otra persona que participe en proyectos de investigación, grupos de estudio, equipos de trabajo y demás actividades académicas.

Anexo 2: Principios de la Propiedad Intelectual:

La Universidad San Francisco de Quito USFQ respetará los derechos de Propiedad Intelectual que se generen, con base en los siguientes principios:

- a) **Principio de cooperación:** La Universidad San Francisco de Quito USFQ impulsará entre los miembros de la comunidad universitaria la creación de obras artísticas, científicas y literarias; así como, las invenciones y mejoras de lo existente. Para promover su desarrollo y publicación podrá entregar auspicios, recursos materiales y/o económicos tendentes a incentivar su ejecución. Cuando corresponda y sea aplicable, la USFQ tendrá una participación como titular de las creaciones, así como, de las utilidades, regalías o cualquier beneficio por su uso o explotación, en la proporción establecida en el contrato que se suscriba con los autores o inventores o en la normativa vigente en materia de derecho de Propiedad Intelectual.
- b) **Principio de la buena fe:** Los miembros de la comunidad universitaria que participen en proyectos de investigación, grupos de estudio, equipos de trabajo y demás actividades de índole académica deberán obrar bajo el principio de buena fe. De esta manera, toda obra, invención y en general cualquier creación del intelecto humano que se reputa como propia, será reconocida por la USFQ bajo la presunción de que las mismas son realizadas por los miembros de la comunidad universitaria, sin que se haya vulnerado derechos de Propiedad Intelectual de terceras personas.

En caso de que se produzca una situación de reclamo por parte de terceros, la responsabilidad de cualquier acción que se inicie por estos hechos recaerá sobre el infractor, liberando y manteniendo indemne a la USFQ de cualquier tipo de acción o reclamo que se pudiese iniciar.

- c) **Principio de favorabilidad:** En caso de conflicto, duda en la interpretación o en la aplicación de esta política, reglamentos o convenios que regulen la Propiedad Intelectual en la USFQ, se aplicará lo establecido en la normativa andina u otros convenios internacionales de los cuales Ecuador es parte, en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, normativa de Propiedad Intelectual vigente o en la normativa de Educación Superior aplicable.

- d) Principio de comercialización:** La USFQ podrá comercializar las producciones intelectuales, originadas en las actividades académicas de docencia, capacitación, proyección social e investigación, únicamente cuando las partes hayan acordado esta posibilidad o facultad para la USFQ, o cuando esta sea titular o cotitular del derecho, atendiendo a la naturaleza del uso o lo que fuere pactado entre los autores e inventores y la USFQ.
- e) Principio de independencia material:** El autor de una obra ejecutada o realizada dentro de los programas académicos de la USFQ, otorgará la autorización a la Universidad para hacer uso de ella en la forma en que la USFQ crea conveniente. Cualquier otra obra realizada por el autor fuera del marco universitario no tiene ningún vínculo con esta política.